

अपील प्रकरण क्रमांक ए/1495/2021

**अपीलार्थी श्री संजय कुमार सोनी बल्द श्री देवीप्रसाद सोनी हनुमान चौक सोनारपारा पोस्ट चांपा जिला
जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)**

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चाम्पा, जिला जांजगीर चाम्पा (छ0ग0)

आदेश दिनांक 10.03.2022

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा (छ0ग0) को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 09.02.2021 की अधूरी/भ्रामक जानकारी प्राप्त होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय कलेक्टर जांजगीर जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 06.04.2021 को प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील आवेदन में दिनांक 01.07.2021 को पारित आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 08.08.2021 को द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 08.07.2021 को पंजीकृत हुई।
2. प्रकरण सुनवाई हेतु व्हीसी में प्रस्तुत।
3. अपीलार्थी श्री संजय कुमार सोनी व्हीसी में अनुपस्थित।
4. जनसूचना अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा व्हीसी में अनुपस्थित।
5. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) अंतर्गत जनसूचना अधिकारी से निम्नानुसार जानकारी की मांग की गई—
 - (क) नजूल .प्रकरण .क्र 999/अ-20(1)/1987-88 में अतिरिक्त कलेक्टर कोरबा के पारित आदेश दिनांक 26.07.1988 समस्त आर्डरशीट एवं नोटशीट की 2 सेट की प्रमाणित प्रतिलिपि।
 - (ख) नजूल .प्रकरण .क्र 999/अ-20(1)/1987-88 में संलग्न नजूल जांच अधिकारी का प्रतिवेदन (प्र क्र 268/1983-84) राजस्व निरीक्षक एवं नक्शा की 2 सेट की प्रमाणित प्रतिलिपि
 - (ग) नजूल .प्रकरण .क्र 999/अ-20(1)/1987-88 में आवेदक नोनीबाई पति मंगलू देवी प्रसाद s/o मंगलू द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र शपथपत्र एवं गवाह के बयान की 2 सेट की प्रमाणित प्रतिलिपि
6. प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक के द्वारा मूल आवेदन जनसूचना अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा के समक्ष दिनांक 09.02.

2021 को प्रस्तुत किया गया । अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील दिनांक 06.04.2021 को प्रथम अपीलीय अधिकारी कलेक्टर जांजगीर जिला जांजगीर चाम्पा के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा दिनांक 10.05.2021 को आदेश पारित किया गया । अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 01.07.2021 को प्रस्तुत की गई जो दिनांक 08.07.2021 को आयोग में पंजीकृत हुई । द्वितीय अपील में अपीलार्थी के द्वारा बताया गया है कि उनको जानकारी प्राप्त नहीं होने से तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील प्रकरण में आदेश पारित नहीं किया गया ।

7. आयोग का नोटिस प्राप्त होने पर जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपना लिखित जवाब दिनांक 27.11.2021 को आयोग में प्रस्तुत किया गया । उनके द्वारा बताया गया है कि मूल आवेदन प्राप्त होने पर पत्र दिनांक 15.02.2021 से अपीलार्थी को सूचना भेजा जाना पाया जाता है । उक्त पत्र जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि ऐसे दस्तावेज जिसे नियमानुसार नकल आवेदन प्रस्तुत कर नकल प्राप्त करने का प्रावधान हो उसकी सत्यापित नकल आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं । आवेदक को यह पत्र साधारण डाक से भेजा गया ।
8. जन सूचना अधिकारी की उक्त सूचना से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी के द्वारा अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील दिनांक 06.04.2021 को प्रथम अपीलीय अधिकारी कलेक्टर जांजगीर जिला जांजगीर चाम्पा के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा दिनांक 10.05.2021 को आदेश पारित किया गया । प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपने आदेश में लेख किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा मागी गई जानकारी के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा) सह जन सूचना अधिकारी चांपा पत्र क्रमांक 2778 दिनांक 15.02.2021 द्वारा ऐसी दस्तावेज जिसे नियमानुसार नकल आवेदन प्रस्तुत कर नकल प्राप्त करने का प्रावधान हो उसकी सत्य प्रति नकल आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं कि सूचना आवेदक/अपीलार्थी को समयावधि के भीतर डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया है । आवेदक/अपीलार्थी को सूचना दिये जाने के बाद भी अपील प्रस्तुत किया गया है । अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन अस्वीकार किया जाता है । इस प्रकार अपीलार्थी का द्वितीय अपील मेमो में यह आपत्ति प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील प्रकरण में आदेश पारित नहीं किया गया, प्रमाणित नहीं होने से अमान्य की जाती है । इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटक तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त अवधारणा की जहां पूर्व से नकल प्रदाय करने की व्यवस्था हो वहां पूर्व व्यवस्था अनुसार नकल प्राप्त करने सूचना के अधिकार के तहत नकल प्रदाय नहीं की जावेगी । जनसूचना अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा के समक्ष प्रस्तुत मूल आवेदन दिनांक 09.02.2021 के जवाब में पत्र दिनांक 15.02.2021 से अपीलार्थी को सूचना भेज जाना पाया जाता है जिसमें जन सूचना

अधिकारी के द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि ऐसे दस्तावेज जिसे नियमानुसार नकल आवेदन प्रस्तुत कर नकल प्राप्त करने का प्रावधान हो उसकी सत्यपति नकल आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं ।

9. प्रकरण के परीक्षण से स्पष्ट है कि जनसूचना अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा के कार्यालय में नकल प्रदाय करने के लिए पूर्व से प्रक्रिया निर्धारित है । जन सूचना अधिकारी के द्वारा यही सूचना सीधे आवेदक को प्रेषित की गई है । इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटक द्वारा W.P.No 26763 of 2013 (GM-RES) C/W W.P.No 26762 of 2013 (GM-RES) (State Public Information Officer & Deputy Registrar (Establishment) High Court of Karnataka High Court Building Dr Ambedkar Veedhi Bangalore 560 001 Vs (1) Karnataka Information Commission M.S. Building 3rd Floor 3rd Stage Near Vidhana Soudha Ambedkar Veedhi Bangalore 560 001 (2) N. Anbarasan, Father's name not known to petitioner Apple Soft No 39 1st Cross, 1st Main Shivanagar West of Chord Road Bangalore 560 001 में पारित निर्णय दिनांक 09.01.2019 के पैरा 18 में यह अवधारणा प्रतिपादित की गई है कि । am of the opinion, if any information can be accessible through the mechanism provided under another statute, then the provisions of the RTI Act cannot be resorted to. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Civil Appeal No(s) 1966-1967 of 2020 (Arising out of SLP (C) No 5840 of 2015) (Chief Information Commissioner Vs High Court of Gujrat and another) में यह अवधारणा प्रतिपादित की गई है कि The Registrar Supreme Court of India v. R.S.Misra (2017) 244 DLT 179, the Delhi High Court held that "once any information can be accessed through the mechanism provided under another statue then the provisions of the RTI Act cannot be resorted." उक्त आदेश के पैरा 32 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली को मान्य करते हुए यह अवधारणा व्यक्त की गई है कि We fully endorsed above views of the Delhi High Court.
10. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त अवधारणा के आलोक में जनसूचना अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा द्वारा आवेदक को दी गई सूचना को उचित मान्य किया जाता है ।
11. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर अपीलार्थी की यह द्वितीय अपील नस्तीबद्ध किया जाता है ।

सही/-
(एम.के.राउत)
मुख्य सूचना आयुक्त